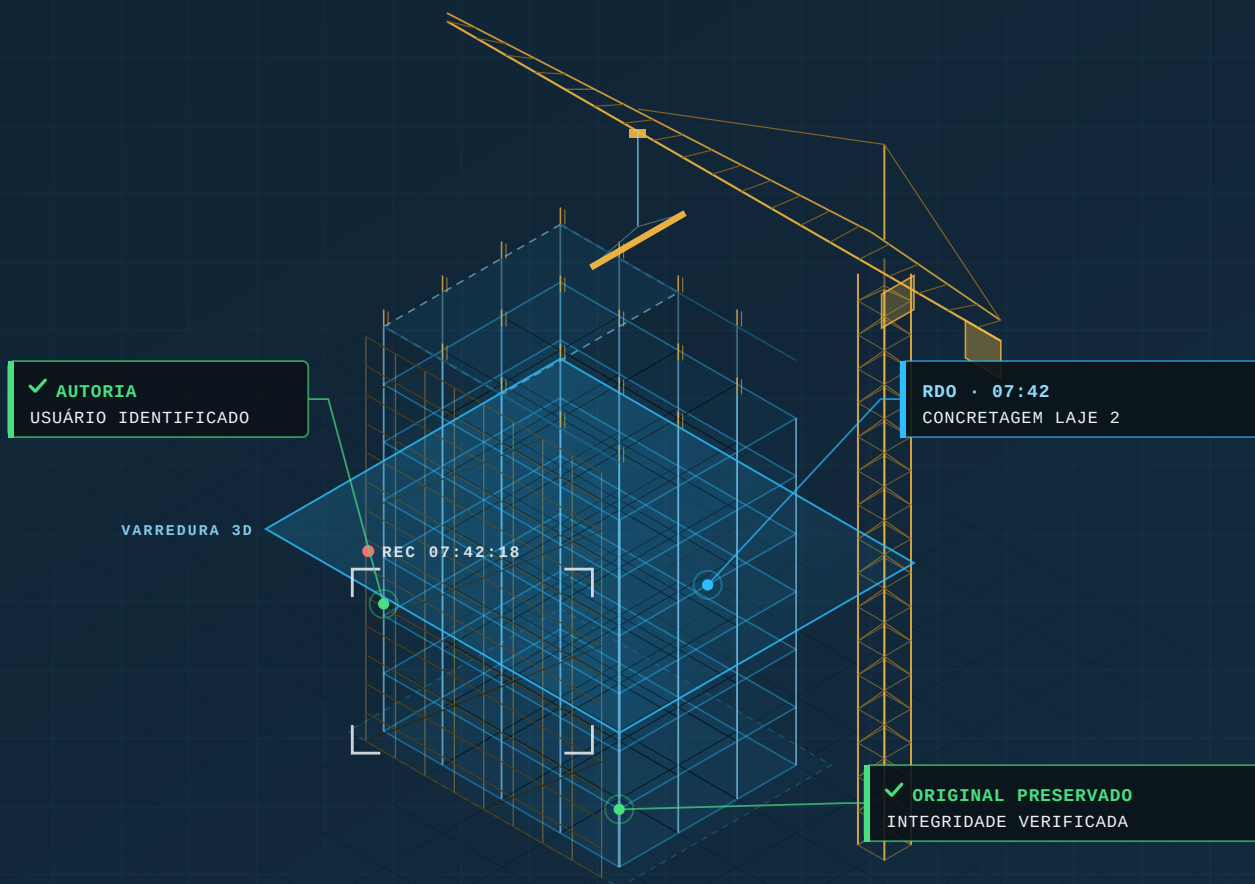




EIXO B-4 · PAV. 07 · COTA +21,00

RDO-05.2 · GÊMEO DIGITAL



PROVA DIGITAL E DEFESA CONTRATUAL

RDO Digital e Valor Probatório: O Registro Que Resiste à Perícia.

Ter o registro não basta. Na disputa, vale o registro que prova quem fez, quando fez e que ninguém alterou.

Sumário executivo

Tese executiva: a obra digitalizou o registro, mas não a prova. Fotos soltas, prints de WhatsApp e planilhas editáveis registram o que aconteceu, mas não provam que o registro é íntegro. **Na arbitragem, essa dúvida vira perícia, e a perícia vira anos.**

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

**49
meses**

é a duração média de uma arbitragem **com perícia**. Sem perícia, 21 meses.¹

+138%

de duração quando a disputa **depende de prova técnica**.¹

**R\$ 408
mil**

é a média dos **honorários periciais** nas arbitragens com laudo entregue em 2024.¹

R\$ 76 bi

em disputa nas 376 novas arbitragens de 2024. **Construção civil e energia** estão entre as matérias líderes.¹

RECOMENDAÇÕES

- ✓ **Registre com integridade, não só com conteúdo:** autoria, data e hora, e prova de que o registro não mudou.
- ✓ **Preserve o original:** o print é cópia; a prova está na fonte.
- ✓ **Assine no nível certo:** a lei já define três níveis de assinatura eletrônica. Use o que o risco do contrato pede.²

PREMISSA ESTRATÉGICA DE PLANEJAMENTO

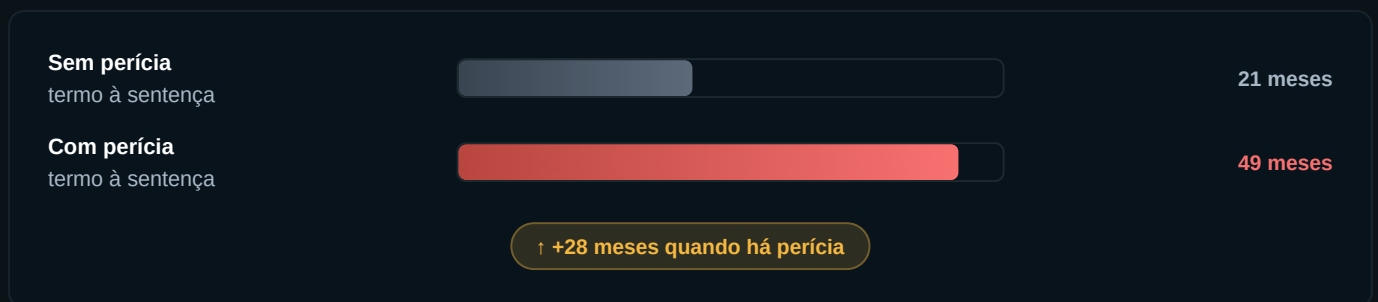
Até 2028, construtoras com registros de obra íntegros e rastreáveis enfrentarão perícias mais curtas e menos contestadas, porque haverá menos a discutir sobre os fatos.

PROJEÇÃO PILLIER

Telemetria: o preço da **dúvida**.



FIGURA 1. DUAS ARBITRAGENS, DOIS RELÓGIOS



Duração média do termo de arbitragem à sentença, nas oito câmaras pesquisadas, em 2024.¹ O próprio estudo aponta que a maior parte do tempo é consumida no debate após o laudo.

CALCULADORA DO CUSTO DA DÚVIDA

R\$ 408 mil
HONORÁRIOS PERICIAIS

+

28 meses
A MAIS DE DISPUTA

+

equipe
TÉC. + JURÍDICA

= o preço de não conseguir provar os fatos sem um perito.

Os dois primeiros valores são médias do estudo¹; o terceiro varia por caso. **ILUSTRATIVO**

O PRINT NÃO É A PROVA

A lei admite qualquer meio legítimo de prova.⁵ O que decide é a **credibilidade** dela.

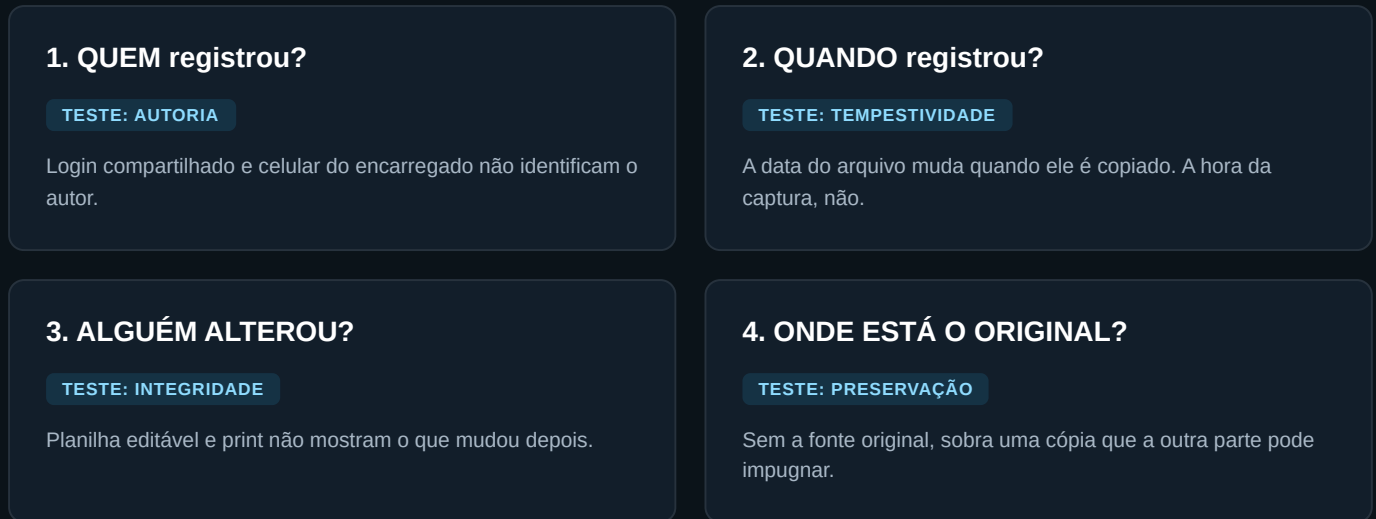
STJ, 2021: prints do WhatsApp Web foram prova ilícita — mensagens podem ser apagadas sem vestígio.³

STJ, 2024: falha na preservação de dados de celular quebrou a cadeia de custódia.⁴

Anatomia de uma prova *frágil*.

O paradoxo: a obra nunca produziu tantos registros digitais. E nunca foi tão fácil contestá-los.

FIGURA 2. AS 4 PERGUNTAS DO PERITO



MODELO CONCEITUAL

MATRIZ: REGISTRO COMUM × REGISTRO COM VALOR PROBATÓRIO

CRITÉRIO	REGISTRO COMUM	RISCO NA DISPUTA	REGISTRO PILLIER
Autoria	Celular ou login compartilhado.	Autor contestável.*	Usuário identificado em cada registro.
Data e hora	Data do arquivo.	Tempestividade em dúvida.*	Horário da captura gravado no registro.
Integridade	Print e planilha editável.	Prova impugnável. ³	Registro fechado com histórico de versões.
Assinatura	Nenhuma, ou “de acordo” no WhatsApp.	Ciência não comprovada.*	Assinatura eletrônica no nível adequado. ²

* Estimativas ilustrativas Pillier a partir de observação de campo; demais linhas apoiam-se nas fontes citadas.

ILUSTRATIVO

OS 3 NÍVEIS DA ASSINATURA ELETRÔNICA (LEI 14.063/2020)

MODELO CONCEITUAL

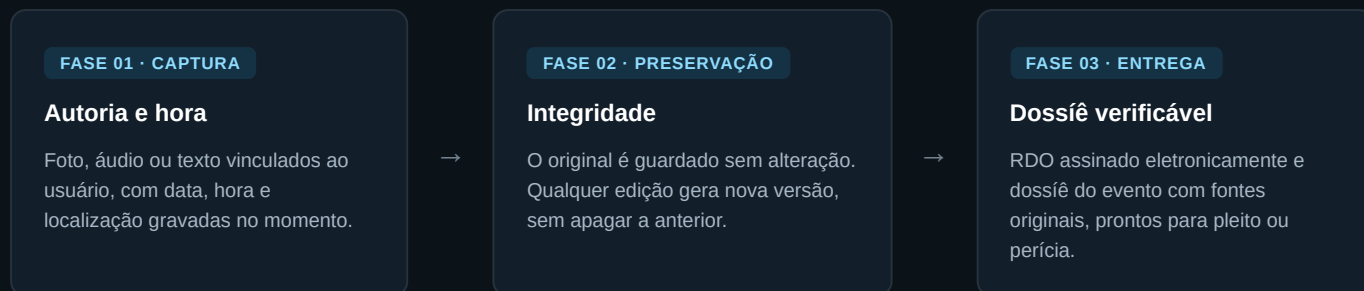


Quanto **maior o valor em jogo**, mais alto o grau.²

O motor da prova *íntegra*.

Da captura ao dossiê: o Pillier trata cada registro de obra como uma prova desde o primeiro segundo.

FIGURA 3. CADEIA DE CUSTÓDIA DO REGISTRO DE OBRA



Arquitetura do produto Pillier.

ESPECIFICAÇÃO DE PRODUTO

MATRIZ DE CAPACIDADES TÉCNICAS



Modelo de maturidade da *prova de obra*.

FIGURA 4. MATRIZ — INTEGRIDADE DO REGISTRO × FORÇA NA DISPUTA



Modelo de maturidade Pillier. Posições conceituais, não medições. **MODELO CONCEITUAL**

Nível 1 · Registro solto

RISCO CRÍTICO

- Papel, prints e fotos no celular.
- Sem autoria clara.
- Original perdido.

Nível 2 · Registro digital

TRANSIÇÃO

- RDO em planilha ou app.
- Editável sem histórico.
- Assinatura mensal.

Nível 3 · Prova íntegra

PILLIER AI

- ▶ Autoria e hora na captura.
- ▶ Histórico de versões.
- ▶ RDO assinado e dossiê pronto.

Roadmap de execução de **90 dias**.

● Mês 1 · Acabar com o registro solto

Meta: todo registro de obra feito por usuário identificado, com data e hora da captura.

● Mês 2 · Preservar o original

Meta: nenhuma foto, áudio ou RDO alterado sem histórico de versão.

● Mês 3 · Assinar e entregar

Meta: RDO diário assinado eletronicamente e dossê de evento disponível em 1 clique.

FONTES E METODOLOGIA

1. **Lemes, Selma (coord.).** Arbitragem em Números: Pesquisa 2023/2024. Canal Arbitragem, 2025. — Oito câmaras pesquisadas. Em 2024: 376 novas arbitragens e R\$ 76 bilhões em disputa; valor médio dos procedimentos com perícia acima de R\$ 250 milhões; duração média de 49 meses com perícia e 21 meses sem perícia (+138%); 102 perícias com laudo entregue, prova técnica com duração média de 10,32 meses até o laudo e honorários periciais médios de R\$ 407.946,27. Construção civil e energia figuram entre as matérias líderes.
2. **Lei nº 14.063/2020.** — Define assinaturas eletrônicas simples, avançada e qualificada; a qualificada utiliza certificado digital nos termos da MP nº 2.200-2/2001 (ICP-Brasil).
3. **Superior Tribunal de Justiça.** AgRg no RHC 133.430/PE, Sexta Turma, 2021. — Prints de conversas do WhatsApp Web declarados prova ilícita, pela possibilidade de exclusão de mensagens sem vestígio.
4. **Superior Tribunal de Justiça.** HC 828.054/RN, Quinta Turma, 2024. — Inadmissão de prova digital por quebra da cadeia de custódia na extração de dados de celular.
5. **Código de Processo Civil** (Lei nº 13.105/2015), art. 369. — Admite todos os meios legais e moralmente legítimos de prova.

Nota metodológica. Os indicadores marcados com *Estimativa Pillier*, *Ilustrativo*, *Modelo conceitual*, *Projeção Pillier* ou *Especificação de produto* são estimativas direcionais, cenários analíticos ou especificações de produto — não medições auditadas nem atribuídas às fontes acima. As decisões do STJ citadas foram proferidas em processos criminais e são usadas aqui como referência sobre integridade da prova digital; a admissibilidade em processos cíveis e arbitrais é avaliada caso a caso. Os dados de arbitragem referem-se às oito câmaras pesquisadas, não ao total do país. Este documento tem caráter informativo e não constitui aconselhamento jurídico.

Transforme registro em prova.

O dia que você registra hoje pode ser o fato que você precisa provar daqui a 49 meses.

DESCUBRA O PILLIER